



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים אלוני 6, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד נחומסון טל
מצדה 7, בני ברק
טל': 0546667773
דוא"ל: tal@nda-law.co.il

התובעת:

נגד

ג'מיל עזרא
באמצעות ב"כ: עו"ד טננבוים אלעזר מנחם
מיקונים 3, תל אביב
טל': 0522457623 פקס: 03 6887504
דוא"ל: elazarlaw@gmail.com

הנתבע:

פסק דין

1. תביעה כספית לחיוב בעלים של דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף בסך של 11,288 ש"ח.
2. בהתאם להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, המחלוקת הדרושה הכרעה היא בשאלה משפטית בלבד, האם ככל שהאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף קיבלה החלטה בעניין שיפוץ הרכוש המשותף שלא כדין (בשל שיטת הצבעה שאינה בהתאם לתקנון החל על הבית המשותף ולפסק דין בהליך קודם, כטענת הנתבע), פטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות השיפוץ שביצעו החל והושלם טרם הגשת התביעה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין

3. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ניסים אלוני 6 בתל אביב, הידוע בכינוי מגדל W, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 730 בגוש 6108 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 51 קומות, וכולל 151 דירות.
4. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
5. הנתבע, עזרא ג'מיל (להלן - "הנתבע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה ה-39 בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 139. הנתבע מתגורר דרך קבע בארצות הברית.
6. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 26.1.2020 (להלן - "התקנון המוסכם"). בהתאם להוראות סעיף 3 לתקנון המוסכם, "ההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכוש המשותף של הבית וביצוע השירותים על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין יחולקו בין כל בעלי הדירות למעט בעל יחידה 730/152 [חדר טרנספורמציה], בהתאם ליחס שבין שטח הרצפה של כל יחידה ללא הצמדות אל שטח הרצפות של כל היחידות ללא הצמדות".
7. ביום 22.1.2024 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף. על סדר יומה של האסיפה הכללית, בין היתר, "פרויקט שיפוץ הלובי - אישור כללי לפרויקט". האסיפה הכללית התקיימה באמצעות היוועדות חזותית, "מפגש זום בו נכחו נציגי המגדל ... במהלכו בוצע נוהל פתיחת הליך הצבעה". בהתאם לו, נשלחו לבעלי הדירות מסרון ודואר אלקטרוני שכללו קישור למערכת הצבעה גלויה ("לא חשאית") ומקוונת, אשר היתה פתוחה במשך 3 ימים, לרבות "קלפי ממוחשבת ומאוישת בלובי הבניין", עת "במהלך יום הבחירות וכן בסופו נשלחו דוחות התקדמות הצבעה, אשר כללו את שם המצביע/ה ואת תוצאות ההצבעה שלו/ה", הכל כמפורט בפרוטוקול האסיפה (נספח ג' לכתב התביעה). עוד בהתאם לפרוטוקול, התקבלה החלטה ברוב קולות (73% מקרב 83 בעלי דירות שהשתתפו בהצבעה) לאשר שיפוץ מבואת הבית המשותף (להלן - "השיפוץ").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. נציגות הבית המשותף פעלה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית לגביית חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות השיפוץ. בתוך כך, המציאה דרישת תשלום לנתבע, לרבות באמצעות משלוח פניות בכתב בעניין זה (נספחים ד'-ה' לכתב התביעה). חרף דרישת התשלום, מיאן הנתבע לשלם חלקו בהוצאות השיפוץ.

9. השיפוץ החל בחודש יוני 2024 וביצעו נמשך כחודשיים.

10. ביום 25.7.2024 הגישה התובעת התביעה דנן לחיוב הנתבע בתשלום חלקו בהוצאות השיפוץ.

11. בכתב ההגנה עתר הנתבע לדחיית התביעה. לטענתו, החלטת האסיפה הכללית התקבלה שלא כדין, בניגוד לאמור בתקנון המוסכם ובניגוד להחלטת המפקח על רישום מקרקעין בתביעה קודמת בזמן, אשר הורתה אופן כינוס האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף בעניין קיום בחירות לנציגות הבית המשותף. עוד כנטען, האסיפה הכללית צריכה היתה להתקיים "בדרך של אסיפת דיירים רגילה כאשר ההצבעה מתקיימת בנוכחות בעלי הדירות ובהרמת ידיים ולא בהצבעה מקוונת וחשאית כפי שנעשתה בפועל". הליך ההצבעה התנהל במשך 3 ימים במתווה של הצבעה מקוונת, ללא השגחה על בעלי הדירות בזמן אמת, וללא אפשרות לוודא מי השתתף בהצבעה ונמנע לצד מי שלא השתתף כלל באסיפה, וללא הצגת יפוי כוח לעניין ההצבעה. לחלופין, הנתבע פטור מתשלום חלקו בהוצאות השיפוץ, משאין המדובר בהוצאות החזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

12. קודם להגשת כתב ההגנה, ניתן ביום 30.10.2024 פסק דינה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין דגנית קציר ברין, המורה מחיקת תביעה שהגיש הנתבע נגד התובעת בחודש אפריל 2024, בין היתר, למתן צו עשה לביטול השיפוץ מן הטעמים שבאו בכתב ההגנה. התביעה נמחקה מחמת מיצוי עילות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה, כך לשון פסק הדין, לאחר הבהרת המפקחת כי "לא הוגש צו מניעה ומדובר במעשה עשוי" (תביעה מספר 5/532/2024).

13. ביום 5.1.2025 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. במהלכו, חזר בו הנתבע מהטענה כי השיפוף אינו נכלל בהוצאות החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בתוך כך, ברוח דברי המפקחת במעמד הדיון בהתייחס לדין החל בסכסוך דנא, הציע הנתבע כי תיוותר מחלוקת בשאלה משפטית בלבד - האם כינוס האסיפה הכללית של בעלי דירות בבית המשותף שלא כדין, כטענתו, פוטר הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות השיפוף (שורות 17-20 בעמוד 4 לפרוטוקול הדיון).

14. במעמד הדיון הודיעו הצדדים הסכמה דיונית, לפיה תיוותר אך מחלוקת משפטית להכרעה, שעניינה בשאלה האם ככל שהאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף קיבלה ההחלטה בעניין השיפוף שלא כדין, בשל שיטת הצבעה שאינה בהתאם לתקנון החל על הבית המשותף ולפסק דין בהליך קודם כטענת הנתבע, פטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות השיפוף שביצעו החל והושלם טרם הגשת התביעה דנן.

15. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

16. לטענת התובעת, המענה לשאלה המשפטית שעל המדוכה הוא בשלילה, ולכן דין התביעה להתקבל. זאת, משבעל דירה בבית משותף אינו פטור מתשלום חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, לרבות הוצאות שיפוף כבעניינו, בשל רבב שנפל בהתנהלות נציגות הבית המשותף. כך בהפנותה לפסיקה שניתנה בעניין זה, לפיה "אין דייר פורש מציבור הדיירים, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד נותנת לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה". עוד כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כראוי או כי נפל כל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית או בהעדר הסבר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין". בתוך כך, בעל דירה אינו רשאי לעכב תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, משאין להשית על בעלי הדירות האחרים להקדים ולשלם מכספם כיסוי חלקו בהוצאות אלה. לשם המחשה, כנטען, אי תשלום חלקו של בעל דירה בהוצאות ההחזקה מחוסר שביעות רצון כזה או אחר משול לנישום שמפסיק לשלם חשבון הארנונה בשל סברתו כי פינוי פחי האשפה אינו בזמן, ולנישום שמפסיק לשלם חשבון המים בשל סברתו כי איכות המים אינה מספקת. התובעת הוסיפה והפנתה לפסיקה שניתנה על ידי המפקחת בסוגיה זו, בהתייחס לזכות הווטו הקבועה בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ומימושה באמצעות הגשת תובענה למפקח על רישום מקרקעין קודם לביצוע עבודות ההחזקה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. בנסיבות דנן, פעל הנתבע בניגוד לדין משלא שילם חלקו בהוצאות השיפוץ בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. תביעה שהגיש נמחקה משלא הוגש צו מניעה ומשביצוע השיפוץ הושלם, בבחינת מעשה עשוי ומיצוי העילה. ללמד אף שיהוי וחוסר תום לב הנתבע, אשר אף בעטיים דין התביעה להתקבל.

17. לטענת הנתבע, המענה לשאלה המשפטית שעל המדוכה הוא בחיוב, ולכן דין התביעה להידחות. כנטען, אין חולק באשר לחובה החלה על בעל דירה לשלם "תשלומי הוועד הנגבים מדי חודש בחודשו", משאינו פטור מתשלום זה אף אם התקבל טענתו כי נציגות הבית המשותף אינה ממלאת תפקידה כהלכה. שונה הדבר בנוגע לדרישת תשלום שאינה כדין פרי החלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה בניגוד לדעתו של אחד מבעלי הדירות, כדוגמת בניית בריכת שחיה המהווה שיפור הרכוש המשותף. בנסיבות אלה, כנטען, ככל שנציגות הבית המשותף מגישה תביעה קודם לביצוע ההחלטה (בניית הבריכה), רשאי בעל דירה להתגונן ולטעון שאין המדובר בשיפוץ אלא בשיפור. כך, בהפנותו לסעיף 71(א) לחוק המקרקעין, לפיו "החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ... תחייב כל בעל דירה", ומכלל הן נשמע לאו, דהיינו, "אם ההחלטה התקבלה שלא בהתאם לתקנון היא איננה מחייבת למי שלא מוכן לקבלה על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עצמו". כנטען, בעל דירה אינו נדרש להגיש צו מניעה לעצור ביצוע העבודות ברכוש המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ואין הוא מנוע מלטעון נגד החלטת האסיפה שהתקבלה שלא כדין גם לאחר השלמת ביצוען. עוד כנטען, הנטל להוכיח כי החלטת האסיפה הכללית התקבלה כדין וכי היא מחייבת מוטל על נציגות הבית המשותף. על נציגות הבית המשותף להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין למתן סעד לפיו "ההחלטה התקבלה כדין ולבקש הכרעה שיפוטית בעניין זה" בהינתן בעל דירה המתנגד להחלטה. זאת, משאין להתיר לנציגות בית משותף "להתנהג בכריזמות, לקבוע עובדות בשטח על ידי ביצוע העבודות הגם שלא התקבלה החלטה כדין לבצען". מכל מקום, כנטען, "השאלה האם נהנה או לא נהנה בעל הדירה מהעבודות שבוצעו לא מעלה ולא מורידה ואיננה מהווה שיקול האם יש לחייב את בעל הדירה בגין עבודות אלו". הנתבע הודיע לנציגות הבית המשותף במפורש, כי לדידו החלטת האסיפה הכללית התקבלה שלא כדין, ואף הגיש תביעה למנוע ביצוע עבודות השיפוץ בהתאם להחלטה. חרף האמור, פעלה נציגות הבית המשותף בכוחניות ובחוסר תום לב לביצוע עבודות השיפוץ. עוד כנטען, יש לאבחן פסיקה של המפקחת אשר ניתנה בעניין זה מנסיבות המקרה דנן שבהן נפל פגם בדרך קבלת ההחלטה ולא בתוכן ההחלטה, בבחינת החלטה בטלה מעיקרה.

18. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

19. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. סבורני כי משעה שהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף בעניין ביצוע עבודות החזקה של הרכוש המשותף והתקציב הדרוש לכך, על בעל דירה המתנגד להחלטה, לרבות משסבור כי התקבלה שלא כדין, למצות זכויותיו הנטענות על דרך של הגשת תובענה למפקח על רישום מקרקעין. זאת, משאינו רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על דעתו מתשלום חלקו בהוצאות אלה. בתוך כך, עליו להגיש התובענה קודם ליישום החלטת האסיפה הכללית על ידי נציגות הבית המשותף.

20. אביא להלן טעמי למסקנה זו, בגדרם אעמוד על החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, החלה על בעלים של דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף; מהות החובה ומועד קיומה בהינתן ניהול הבית המשותף על ידי מוסדותיו שהוקמו על פי דין; משמעות 'זכות וטו' העומדת לבעל דירה ביחס להחלטת האסיפה הכללית.

החובה של בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף

21. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדיר החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

22. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. בעל דירה ישלם חלקו בהוצאות אלה בשיעור הנגזר מיחס שטח רצפת דירתו לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף שיעור השתתפות אחר. החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין קמה מכוח זכות הקניין של כל בעל דירה בבית משותף בחלק בלתי מסוים ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, כקבוע בסעיף 55(א) לחוק המקרקעין. בצדה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

23. בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קמה חובה מוחלטת, עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. תכלית חובת תשלום זו, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת לניהול הבית המשותף ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף וניהולו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004) (להלן - עניין קבלו); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019) (להלן - עניין רבין); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021)).

24. עוד כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף לדאוג להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מהחובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה והניהול. "שתי החובות חובות צמיתות הן, לאמור - כל ימי קיום השיתוף אין הנציגות בת חורין לפטור עצמה מחובת נתינת שירות נאות, ואין הדיירים בני חורין להיפטר מחובת התשלום. אין זיקה בין החובות, במובן זה שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד נותן זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא. לשתי החובות קיום עצמאי, שתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך" (ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 וייזר נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח תקוה, פ"מ תשמ"ד, חלק ראשון, 498, 503 (1979); ראו גם: עניין קבלו; עניין רבין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בהקשר זה, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דירה אף אינו רשאי לקזז חיובים כספיים, אשר לשיטתו הוא זכאי להיפרע מנציגות הבית המשותף מחלקו בהוצאות ההחזקה (ראו גם: רע"א 6601-10-24 יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ, פורסם ב"נבו" (27.2.2025); עניין רבין; עש"א (מחוזי מרכז לוד) 49534-10-25 ערמי נ' מיקדן אם 1 (2002) בע"מ, פורסם ב"נבו" (25.3.2026); עש"א (מחוזי מרכז לוד) 28025-12-23 יובל דמול ושות' נ' מיקדן אם 1 (2002) בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.6.2024); עש"א (מחוזי מרכז לוד) 67371-11-22 דיין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, פורסם ב"נבו" (21.2.2023); מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1027/2024 בלטר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב איינשטיין 21 תל אביב, פסקה 33 להחלטה, פורסם ב"נבו" (20.11.2025)).

מועד קיום חובת התשלום והמוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף

26. מועד קיום החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין לתשלום חלקו של בעל דירה בהוצאות ההחזקה הוא בהתאם לדרישת תשלום של נציגות הבית המשותף או של מתחזק הבית המשותף ככל שמונה בהתאם להוראת סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, האמונים על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בכלל זאת, על גביית תשלום חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה והניהול בהתאם לתקציב המאושר בעניין זה על ידי האסיפה הכללית. אבאר:

27. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, ניהול בית משותף הופקד בידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, כלשון סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית, כלשון סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיו "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף", וסעיף 69 לחוק, לפיו "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות". האמור בהתייחס לנציגות הבית המשותף, אך ככל שלא מונה מתחזק לבית המשותף כקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, לפיו "בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור".

28. בדומה לשיטת המשטר בישראל, סבורני כי יש לראות האסיפה הכללית מעין 'בית המחוקקים' של הבית המשותף, ונציגות הבית המשותף מעין 'ממשלה' של הבית בהיותה הזרוע הביצועית ליישום החלטות האסיפה. בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות המשתתפים באסיפה כפי מניינה החוקי כקבוע בסעיף 8 לתקנון המצוי. משהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית כאמור, ההחלטה עומדת בתוקפה ומחייבת בעלי הדירות בבית המשותף כל עוד לא שונתה או בוטלה כדין. זאת, על מנת להבטיח ניהולו התקין והשוטף של הבית המשותף תוך שמירה על סדרי קבלת ההחלטות על ידי המוסדות שהופקדו על ניהולו. סבורני, כי החלטת האסיפה הכללית נהנית ממעין 'חזקת תקינות', כל עוד לא נקבע אחרת, משאין די בטענה של בעל דירה לפגם שנפל בהחלטה, כשלעצמה, כדי להפקיע החובה החלה עליו לפעול בהתאם לה.

29. בתוך כך, אין בידי לקבל הפרשנות שביקש הנתבע ליתן לסעיף 71(א) לחוק המקרקעין. בהתאם ללשון הסעיף, "החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח בכל עת סבירה לכל בעל דירה". הוראת סעיף זה מסדירה כוחה המחייב של החלטה שהתקבלה על ידי בעלי דירות בבית משותף, ללא קשר לזהות הפרסונאלית של בעלי הדירות במועד קבלתה, כך שאינה פוקעת עם חילופי הבעלות בדירה. תכליתה, להבטיח יציבות ורציפות בניהול הבית המשותף. הדרישה לרישום ההחלטה בספר ההחלטות לצד זכותו של בעל דירה לעיין בו משלימה תכלית זו ומבטיחה כי הרצף הניהולי ילווה בשקיפות לאפשר עיון בתוכן כל החלטה מחייבת. אין בסעיף 71(א) לחוק המקרקעין כל קביעה כי פגם בקבלת ההחלטה מביא לבטלותה. ממילא, אין די בטענה של בעל דירה לפגם בקבלת ההחלטה כדי ליתן בידו הזכות לעשות דין עצמי ולפטור עצמו מלקיים ההחלטה. פרשנות מעין זו, כטענת הנתבע, עלולה לחתור תחת התכלית שבבסיס סעיף 71(א) לחוק המקרקעין, משאינה מתיישבת עם אופיו הקולקטיבי של הבית המשותף והצורך לקיים מנגנון אפקטיבי, יציב ורציף לקבלת החלטות מחייבות הנוגעות לניהול הבית המשותף.

30. בהלימה לאמור עד כה, בהתייחס להחלטת האסיפה הכללית שעניינה אישור התקציב הדרוש להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף (תקציב שנתי או תקציב מיוחד), על נציגות הבית המשותף לפעול בהתאם להחלטה ולהמציא לבעלי הדירות דרישת תשלום (כל בעל דירה כפי חלקו היחסי בהוצאות אלה בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין או להוראות תקנון מוסכם ככל שחל על הבית המשותף ובעניין זה). בעל דירה בבית המשותף חייב, מצדו, להיענות לדרישת התשלום ולשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, שוטפות ומיוחדות כאחד, באופן מלא ובמועד.

31. ככל שסבור בעל דירה כי דרישת התשלום אינה כדין, אין הוא רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה. לאמור, אין די בכך שבעל דירה סבור כי נפל פגם בהחלטת האסיפה הכללית, לרבות בשל אופן כינוס האסיפה, דרך קבלת ההחלטה או בהחלטה גופה בקבעה חיוב בהוצאות שאינן דרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף. על בעל דירה המתנגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להחלטה וכופר בתוקפה המחייב, להגיש תובענה למפקח על רישום מקרקעין למתן צו שיפוטי המורה כסברתו. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר, בעניין שלום: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין ... תשלום הוצאות הבית אחרי חלוף השנה, במקום במועדים קבועים תוך מהלך השנה, כפי שהחליטה האסיפה הכללית, נוגד מטרתן ויעודן של ההוצאות, ואם כולם ינהגו כדוגמת המבקש, לא יכול הבית לכסות הוצאותיו באופן שוטף" (וראו גם: עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

32. בתוך כך, אין בזכות וטו העומדת לבעל דירה ביחס להחלטת אסיפה כללית שעניינה חיוב בהוצאות שאינן דרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף או בשיעור שאינו כדין, כקבוע בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, כדי לשנות מסקנה זו. אבאר:

'זכות וטו' של בעל דירה ביחס להחלטת האסיפה הכללית

33. סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין מורנו ס'ג להחלטת האסיפה הכללית, זכות וטו העומדת לבעל דירה בבית משותף ככל שמדובר בהחלטה המטילה עליו חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין ובתקנון המצוי או בהחלטה המשנה זכויותיו. כך לשון סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, לאמור:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. אין בהתנגדות בעל דירה להחלטת האסיפה הכללית מכוח סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, כדי לשנות ההלכה הפסוקה לפיה בעל דירה אינו רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו מתשלום חלקו בהוצאות החזקה בהתאם להחלטה. על בעל דירה המתנגד להחלטה למצות זכויותיו הנטענות מכוח סעיף 12(ב) לתקנון המצוי באמצעות הגשת תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין להוכחת טענותיו, משאין די בעמדתו הסובייקטיבית כי נפל פגם בהחלטת האסיפה (ראו גם: תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/941/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב ענתות 4 תל אביב נ' אבן חן, פורסם ב"נבו" (24.7.2024)).

35. אם לא כן, יוכל כל בעל דירה לעכב על דעת עצמו ביצוע החלטת האסיפה הכללית שעניינה החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, אך משום התנגדותו להחלטה משלדידו זו מורה חיוב בהוצאות מסוג או בשיעור שלא כדין. תוצאה זו אינה מתיישבת עם מנגנון קבלת ההחלטות בבית משותף והצורך להבטיח ניהולו השוטף כקבוע בחוק המקרקעין. זאת, כנלמד על דרך ההיקש אף מהוראת סעיף 71ג לחוק המקרקעין, לפיה התנגדות בעל דירה להחלטה של רוב בעלי הדירות להתיר הרחבת דירה בבית המשותף, הטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, תהא על דרך של הגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין. ברי, כי אין בזכות הווטו המוסדרת בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי, לפיה לא יהא תוקף להחלטה המשנה זכויות בעל דירה אלא אם הסכים לה, כדי לשנות מנגנון בירור המחלוקת בעניין זה על דרך של הגשת תביעה על ידי בעל דירה הרואה עצמו נפגע מההחלטה להוכחת טענותיו (ראו גם: עש"א (מרכז ת"א) 16646-01-21 מירו נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אפרים קישון 5 הרצליה, פסקאות 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (29.6.2026)).

36. לא זו אף זו, על בעל דירה המתנגד להחלטת האסיפה הכללית להגיש התובענה למפקח על רישום מקרקעין בפרק זמן סביר לאחר קבלת החלטת האסיפה הכללית וקודם ליישומה על ידי נציגות הבית המשותף. זאת, משאין להלום דרך פעולה של בעל דירה בבית משותף הטוען לדרישת תשלום שאינה כדין בנוגע להוצאות החזקת הרכוש המשותף, פוטר עצמו על דעתו מתשלום זה, אך בד בבד מאפשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביצוע העבודות. בבחינת מעשה עשוי וגמור, אשר כל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללם בעל הדירה המתנגד, נהנים מפירותיו (ראו גם: עש"א (מחוזי חיפה) 55322-9-24 נציגות הבית המשותף ברחוב וייצמן 14 עכו נ' סבינה בע"מ, פורסם ב"נבו" (8.12.2024)).

37. הימנעות בעל דירה מהגשת תביעה במועד עשויה ללמד ויתור מכללא על התנגדותו, שעליו הסתמכה נציגות הבית המשותף ביישמה החלטת האסיפה הכללית. לפיכך, הגשת תובענה למפקח במועד תאפשר בירור המחלוקות בעניין דרישת התשלום, בזמן אמת. דהיינו, באופן המאפשר לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות האחרים המממנים קופת הבית המשותף לכלכל צעדיהם בעניין יישום החלטת האסיפה הכללית. בתוך כך, לבכר ביצוע העבודות ברכוש המשותף בהתאם להחלטה, שבצדה נטילת סיכון מחושב כי בגמר ההליך יקבע כי הדין עם בעל הדירה המתנגד.

38. **סיכומם של דברים**, כל בעל דירה בבית משותף חייב לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, בבחינת חובה עצמאית ונפרדת בת אכיפה. מועד קיום החובה הוא בהתאם לדרישת נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית התשלומים הנדרשים מבעלי הדירות עבור הוצאות אלה, כפי שנקבעו ואושרו על ידי האסיפה הכללית. החלטת האסיפה הכללית עומדת בתוקפה ומחייבת בעלי הדירות בבית המשותף כל עוד לא שונתה או בוטלה כדין. בתוך כך, בעל דירה אינו רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו מלקיים החלטת האסיפה, אף אם סבור כי נפל בה פגם. על בעל דירה המתנגד להחלטה והכופר בתוקפה המחייב להגיש תובענה למפקח על רישום מקרקעין למתן צו שיפוטי המורה כסברתו. אין בזכות וטו העומדת לבעל דירה ביחס להחלטת האסיפה הכללית שעניינה חיוב בהוצאות שאינן דרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף או בשיעור שאינו כדין, כקבוע בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי, כדי להתיר בידי בעל הדירה המתנגד עשיית דין עצמי ופטור מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה. על בעל דירה המתנגד להחלטת האסיפה להגיש תובענה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למפקח בפרק זמן סביר לאחר קבלת ההחלטה וקודם ליישומה על ידי נציגות הבית המשותף.

39. במיושם לענייננו, אין חולק כי בשלהי חודש ינואר 2024 התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לאשר עבודות שיפוץ במבואת הבית המשותף והתקציב המאושר לכך. עוד אין חולק, כי הנתבע לא שילם חלקו בהוצאות השיפוץ בהתאם לדרישת נציגות הבית המשותף. אמנם, בחודש אפריל 2024 הגיש הנתבע תביעה למפקח על רישום מקרקעין להורות ביטול החלטת האסיפה מחמת פגם באופן קבלת ההחלטה (תביעה שמספרה 5/532/2024). ברם, משלא עתר למתן צו מניעה זמני האוסר על נציגות הבית המשותף לבצע עבודות השיפוץ בהתאם להחלטה, התבהר במעמד הדיון שהתקיים לבירור התביעה כי עבודות השיפוץ הושלמו. בנסיבות אלה, בהינתן "מעשה עשוי" כלשון כבוד המפקחת קציר ברין שלפניה התבררה התביעה, ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין המורה מחיקת התביעה מחמת 'מיצוי עילות התביעה'.

40. משנמחקה תביעת הנתבע להורות ביטול החלטת האסיפה הכללית המאשרת שיפוץ מבואת הבית המשותף והתקציב הדרוש לכך, היה על הנתבע להסדיר תשלום חלקו בהוצאות השיפוץ מיד בסמוך לאחר מתן פסק הדין.

41. לנתבע לא עומדת טענת הגנה שעניינה פגם שנפל בהחלטת האסיפה הכללית, בגדרי תביעה כספית שהגישה נגדו נציגות הבית המשותף להורות חיובו בתשלום חלקו בהוצאות השיפוץ בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, לאחר שהנציגות פעלה ליישום ההחלטה וביצוע עבודות השיפוץ הושלם. זאת, מן הטעמים כפי שבאו בהרחבה בחלק העיוני לעיל.

סוף דבר

42. דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1031/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. הנתבע ישלם לתובעת סך של 11,288 ש"ח, חלקו בשיפוץ מבואת הבית המשותף, כפי דרישת נציגות הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. החיוב יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

44. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות 151-153 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך ובמורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שנדרשו לניהול ההליך, הנני להורות חיוב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 7,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ט אב תשפ"ו, 12 אוגוסט 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו